BNSS 2023 & BNS 2023 · STATUTORY GUIDE

पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे

गुन्ह्याची तक्रार नोंदवण्याचा तुम्हाला कायदेशीर अधिकार आहे. पुढे काय करावे ते पाहा.

🚨 **तुम्ही तात्काळ शारीरिक धोक्यात आहात किंवा हिंसाचाराचे साक्षीदार आहात?** **112 वर कॉल करा**

1 तात्काळ काय करावे (त्वरित कृती करा)

पायरी 01
पोलीस ठाण्यातील कर्तव्य अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार सादर करा.

पायरी 02
आपल्या तक्रार प्रतीवर स्वाक्षरी व शिक्का असलेली पावती मागा.

पायरी 03
नोंदवलेल्या एफआयआरची आपली अधिकृत मोफत प्रत मागा.

📱 एफआयआर नोंदणीबाबत कायदेशीर तरतुदी

पोलीस अधिकारी संदर्भ कार्ड

"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 173 अन्वये पोलिसांना दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करणे, त्वरित मोफत प्रत देणे आणि हद्दीबाहेरही झिरो एफआयआर नोंदवणे कायद्याने बंधनकारक आहे."

MANDATORY STATUTORY CITATION: BNSS:173 · BNSS:173_4

⚠️ काय टाळावे (सावधगिरी बाळगा)

- ✕ शिक्का असलेली पावती घेतल्याशिवाय पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडू नका.
- ✕ पोलीस अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका किंवा शारीरिक संघर्ष करू नका.
- ✕ एफआयआर नोंदवण्यासाठी कोणतीही लाच किंवा पैसे देऊ नका.

📋 पुढे काय घडेल (कायदेशीर पाठपुरावा)

- ➔ आपली तक्रार स्पीड पोस्टाने थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवा.
- ➔ पोलीस अधीक्षकांनी दखल न घेतल्यास दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करा.
- ➔ मोफत कायदेशीर मदतीसाठी 15100 क्रमांकावर नालसाशी संपर्क साधा.

📁 जतन करावयाचे पुरावे व कागदपत्रे

- ☐ स्वाक्षरी व शिक्का असलेली लेखी तक्रारीची पावती प्रत
- ☐ बोलणी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनाम किंवा बॅज क्रमांक
- ☐ गुन्हा सिद्ध करणारी छायाचित्रे, वैद्यकीय अहवाल किंवा संबंधित कागदपत्रे
- ☐ पोलीस अधीक्षकांना पाठवलेल्या स्पीड पोस्टाची पावती व वितरण ट्रॅकिंग पुरावा
- ☐ पोलीस ठाण्यास दिलेल्या भेटीची अचूक तारीख, वेळ व पोलीस ठाण्याचे ठिकाण

2 कायदा काय सांगतो (अधिकृत कायदेशीर तरतुदी)

BNSS:173 — Information in cognizable cases

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it... Provided further that if the information is given orally, it shall be taken down in writing... irrespective of the area where the offence was committed. (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant or the person giving such information."*

MR: पोलिसांनी दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती नोंदवून घेणे आणि तात्काळ मोफत एफआयआर प्रत देणे बंधनकारक आहे, मग गुन्हा कुठेही घडलेला असो (झिरो एफआयआर).

BNSS:173_4 — Remedy on refusal to record information

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him."*

MR: पोलीस अधिकाऱ्याने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास, तुम्ही तुमची लेखी तक्रार पोस्टाने थेट पोलीस अधीक्षकांकडे (एसपी) पाठवू शकता.

BNS:198 — Public servant disobeying direction under law

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

> *"Whoever, being a public servant... fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to offences punishable under section 64, section 65, section 66... shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years, and shall also be liable to fine."*

MR: विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास कायद्यानुसार सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

3 परिस्थितीनुसार मार्गदर्शन

Scenario Question	Guided Routing Action
तुम्ही सध्या तत्काळ शारीरिक धोक्यात आहात का?	होय, मी धोक्यात आहे | नाही, मी आता सुरक्षित आहे
पोलिसांनी तुमची लेखी तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिला का?	होय, तक्रार घेण्यास नकार दिला | अजून लेखी दिलेली नाही
गुन्हा या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर घडला आहे का?	होय, दुसऱ्या भागात घडला | नाही, याच स्थानिक भागात घडला

4 अधिकृत आणीबाणी व कायदेशीर हेल्पलाइन

112	15100	1930	181
राष्ट्रीय आणीबाणी हेल्पलाइन	नालसा मोफत कायदेशीर मदत हेल्पलाइन	राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन	महिला हेल्पलाइन

वकील पडताळणी नोंद व ऑडिट लॉग (Doc 08 §13)

Review Status:
⚠️ Draft (Pending Prep Day 5–6 Advocate Sign-Off)

Reviewing Advocate:
Scheduled Advocate Session

Statutory Verifier:
India Code / MHA Gazette 2024

अस्वीकरण: LawSathi केवळ अधिकृत कायद्याच्या मजकुरावर आधारित सामान्य कायदेशीर माहिती पुरवते. हा वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला किंवा न्यायालयात प्रतिनिधित्व नाही. आणीबाणीच्या वेळी 112 डायल करा.